

1500009-16.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... de Jesus Ferreira pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1500009-16.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500009-16.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2000360/2022 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2225073 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 25/22/500 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2000360 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2000360 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 25/22/500 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

JEAN LUCAS DE JESUS FERREIRA

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de JEAN LUCAS DE JESUS FERREIRA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que no dia 02 de janeiro de 2022, por volta de 12h00min, na Rua Antônio Mungo, nº 590, Jardim São Bento, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado tinha com ele, sem autorização, visando entregar ao consumo de terceiros, cerca de 2,6g de crack, fracionado em 16 (dezesseis) porções individuais, conforme laudo de exame pericial toxicológico, substância que é de uso proscrito no Brasil (Portaria Anvisa nº 344/98), drogas que foram apreendidas em auto próprio.

Consta que policiais militares, durante patrulhamento de rotina com uso de

motocicletas pela aludida via pública, avistaram o denunciado sentado sobre o passeio público, do lado oposto ao de sua residência, e avistaram quando ele notou a aproximação da viatura policial e correu para o interior de sua residência, o que despertou suspeita dos policiais e justificou sua abordagem.

De acordo com o Ministério Público, os policiais militares desembarcaram rapidamente das motocicletas, perseguiram o denunciado, ingressaram no quintal da residência e avistaram o denunciado arremessar um material plástico em direção ao telhado da residência, e logo foi abordado. Submetido à revista pessoal, os policiais militares localizaram na bermuda do denunciado uma porção de crack e a quantia de R\$ 46,00 (quarenta e seis reais) em cédulas diversas.

Segundo a acusação, um dos policiais militares escalou o telhado da residência de JEAN LUCAS e logrou encontrar o invólucro plástico que havia sido dispensado pelo denunciado, e ao verificar o interior da embalagem, localizou mais 15 (quinze) porções de crack de idêntica aparência com a porção apreendida na posse do denunciado.

De acordo com a denúncia, JEAN LUCAS admitiu que comercializava drogas e que vendia cada porção de crack por R\$ 10,00 (dez reais). Na Delegacia, o denunciado negou a prática do tráfico, alegando ser “usuário” de drogas.

A quantidade, a forma de acondicionamento e ocultação da droga, além do dinheiro apreendido sem comprovação de sua origem lícita, e ainda, dentre outros indicativos, tudo evidencia a traficância.

Por decisão datada de 03/01/2022, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva (fls. 73/76).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 121/123), reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual e requereu regular processamento do feito, assim como arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Por decisão proferida em 21/03/2022, a denúncia foi recebida, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, e determinada a citação do réu (fl. 128).

Citado, o acusado compareceu na audiência.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando e a aplicação da atenuante da confissão, bem como a causa de redução de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e substituição da pena privativa por restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 10), pelo laudo pericial (fls. 14/16); pelo relatório de investigações (fls. 39/42), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria é certa e incide sobre o réu.

A testemunha Gabriel Lima Pereira, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento e avistaram o réu sentado na calçada. Quando notou a polícia, o réu correu para dentro da residência e foi seguido pelos policiais. Sem perder contato visual, perceberam que o réu arremessou algo no telhado. Na abordagem localizaram na posse do réu R\$46,00 e uma porção de crack pronta para venda. Recuperaram o objeto arremessado e verificaram se tratar de outras 15 porções de crack, também prontas para venda, em embalagem bem semelhante à que estava em suas vestes.

Indagado, ele afirmou que comprou a droga por R\$100,00 no parque do povo e venderia cada porção por R\$10,00.

A testemunha Renan Ajonas, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento e viram jean sentado na calçada. Quando o réu avistou a viatura, correu para dentro

da residência e, ao passar pelo portão, arremessou um objeto no telhado. Sem perder contato visual, fizeram abordagem e localizaram R\$46,00 e uma pedra de crack. Subiu no telhado e encontrou outras 15 pedras de crack. O réu afirmou que na "véspera de ano" havia comprado a droga no parque do povo por R\$100,00 e venderia por R\$10,00 cada pedra. Informou ainda que no mês de setembro havia sido conduzido pelo BAEP mas liberado em audiência de custódia. A pedra no bolso do réu já estava cortada. As outras estavam embaladas em plástico e poderiam ser cortadas de maneira rápida. Interrogado em juízo, o réu Jean Lucas de Jesus Ferreira narrou que já foi preso em posse de entorpecentes há mais ou menos 04 meses. Foi condenado a 2 anos e 08 meses em regime semiaberto. Trabalhava como ajudante de serralheiro, sem registro. Morava com sua esposa em uma casa de sua tia. Sobre os fatos, afirmou que havia acabado de adquirir as drogas quando, em frente à sua residência, foi abordado pelos policiais. Admitiu a eles ter 16 porções de droga, seu cachimbo e R\$46,00. Não jogou droga sobre o telhado, foram apreendidas dentro de seu bolso. A casa é em uma esquina, quando os policiais viraram ele não teve como correr. O entorpecente era apenas para uso próprio. Uma das pedras estava solta porque o réu já comprou assim. Pagou R\$100,00 pela droga. O fornecedor lhe deu 6 peças de brinde. No processo em que foi condenado por tráfico, também se tratava de droga para uso próprio. Vendia algumas pedras a R\$10,00 reais cada, para manter seu uso. Das 16 pedras encontradas com o réu, 06 seriam para seu uso e as outras 10 venderia para pagar o fornecedor. Pois bem, com base nos depoimentos e no laudo pericial, fica patente a responsabilidade penal do réu Jean Lucas de Jesus Ferreira pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido, ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal.- O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

Doutrina e jurisprudência." (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

No caso dos autos, os policiais relataram, em essência, a apreensão de uma porção de droga na posse do réu e outras quinze porções as quais viram-no arremessar sobre o telhado de sua residência, bem como R\$46,00 (quarenta e seis reais) em espécie.

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas, conferindo-se, pois, valor probatório aos depoimentos dos policiais civis.

De resto, não é razoável supor cometimento de denúncia caluniosa, servindo a Polícia Militar como instrumento de ilícito contra a Administração da Justiça.

O modo como estava acondicionado o entorpecente (em trouxinhas prontas para venda - fls. 12/13) e toda a quantidade partilhada da droga (3,36g de crack fracionados em 16 pedras), o fato de ter sido localizado dinheiro (R\$46,00) com o réu, sem explicação plausível tampouco comprovação de sua origem lícita, levam à inexorável conclusão de que toda a droga era mesmo destinada ao tráfico, sendo incogitável

afirmar que destinava-se ao consumo pessoal do réu.

Aliado a isso, o réu confessou a prática do delito, admitindo que vendia parte da droga por ele adquirida com o fim de sustentar seu próprio vício. No caso narrado, afirmou que apenas seis pedras de crack se destinavam a seu consumo; as restantes seriam vendidas para pagamento de seu fornecedor.

Nesse diapasão, o conjunto probatório amalhado nos autos é robusto a demonstrar a conduta dolosa do réu.

Importante ressaltar que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando tão somente a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, informadas com o escopo final de entregar a droga para venda e consumo alheio.

A respeito:

"Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente -

Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda -

Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.

11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de 'trazer consigo'." (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014 - grifei).

No caso dos autos, o réu foi autuado em flagrante portando dezesseis pedras de crack prontas para comercialização, estando, portanto, devidamente caracterizado o tráfico de entorpecentes.

Portanto, o conjunto probatório coligido aos autos é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação do réu Jean Lucas de Jesus Ferreira, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Desse modo, ante a condenação pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar a pena, atendendo ao método trifásico.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, bem como o relativo ao art. 42 da Lei 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade.

O motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil mediante a disseminação do uso de drogas. Não se depreende dos autos circunstâncias e consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa.

O réu não ostenta maus antecedentes criminais.

O comportamento da vítima não incide na espécie, já que cometido o delito em face da coletividade (saúde pública) como um todo.

Ainda, a natureza e a quantidade da droga não impõem maior reprovabilidade na conduta do réu.

Assim, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Porém, nos termos da súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça, é incabível a diminuição da pena aquém do mínimo legal nesta fase do cálculo. Assim, mantenho a pena no patamar já fixado.

Na terceira fase há de se considerar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de réu tecnicamente primário e ostentar bons antecedentes, aliada à pequena quantidade de droga apreendida em seu poder (16 pedras de crack com peso total de 3,36g), revelando tratar-se de pequeno traficante, motivo pelo qual reduzo a pena na proporção de 2/3. Em razão disso, torno definitiva a pena do réu em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver, nos autos, provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal. Não obstante a pena aplicada seja inferior a quatro anos, o art.

33, § 3º, do CP, determina que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, e, no presente caso, está-se diante de réu que, embora tecnicamente primário, ostenta recente condenação em primeira instância pelo delito de tráfico de drogas (processo 1500836-61.2021.8.26.0583, pendente julgamento de recurso), o que revela sua recalcitrância e periculosidade para a sociedade, pois nítida a intenção de continuar a delinquir mediante a disseminação de entorpecentes, em franco prejuízo à saúde pública. Incompatível, pois, a fixação de regime mais brando.

Pelas mesmas razões, incabível a substituição (art. 44,CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JEAN LUCAS DE JESUS FERREIRA a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Pelas circunstâncias do caso, pelo regime de cumprimento de pena aplicado e, principalmente, por estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 e 313, do CP), possível ao acusado que, apresentando recurso, possa fazê-lo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Também deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Além disso, decreto o perdimento do numerário apreendido (R\$46,00 em espécie), o que faço com fulcro no art. 91, II, alíneas "a" e "b", do Código Penal, devendo ser revertidos diretamente ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei 11.343/2006).

Finalmente, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- 1) Atualize-se o histórico de partes;
- 2) Comuniquem-se o IIRGD e o Juízo Eleitoral;
- 3) Expeçam-se guias de execução definitiva;
- 4) Expeça-se Guia de Recolhimento da União-GRU, UG 200246, Gestão 000001, código 20201, relativamente ao numerário apreendido e depositado nos autos, e a encaminhe por ofício ao Banco do Brasil para recolhimento, comunicando à Senad, por meio do e-mail cdc.funad@mj.gov.br.

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA